

1518119-61.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Rodrigo Cesar Muller Valente

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... uma faca.

O réu confessou tentativa de furto, dizendo que pretendia recortar cabos deixados para fora do terreno, no poste de energia ligado para a rua, quando veio alguém gritando ladrão, em seguida, os policiais.

Portanto, os policiais não presenciaram o furto, a princípio se reportaram ao relato da própria vítima, e sequer confirmaram a apreensão da "res furtiva" em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2868-7278, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

1518119-61.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518119-61.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Justino Pereira da Silva

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo César Müller Valente

Vistos etc.

Justino Pereira da Silva, qualificado à fl. 15, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I do Código Penal, porque, no dia 10 de agosto de 2022, por volta das 21 horas e 40 minutos, no interior da residência localizada na Rua Benetido Carlos Brunini, no numeral 712, bairro Limoeiro, nesta Comarca de São Paulo, durante o período noturno, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, fios de eletricidade, da citada residência, de propriedade da vítima Fillipe Ignácio da Silveira.

Segundo se apurou, no dia dos fatos, o réu, visando praticar crime contra o patrimônio, ingressou na residência da vítima e, munido de uma faca, cortou fios elétricos que forneciam eletricidade ao imóvel. A ação do réu acarretou a falta de luz na residência da vítima Fillipe, que se encontrava em seu interior. Ao perceber a ausência de luz, este se dirigiu até a sacada, momento em que constatou o réu com os fios de eletricidade em mãos. Diante da reação da vítima, que passou gritar, o réu fugiu na posse dos fios elétricos. Policiais militares acionados por populares conseguiram localizar o réu na Avenida Augusto Antunes. O réu, ao perceber a

aproximação policial, tentou se desvencilhar dos objetos subtraídos, dispensando-o ao solo, vindo a ser detido. No bolso de suas roupas foi localizada a faca utilizada para cortar os fios da residência da vítima. Os itens furtados foram recuperados e devolvidos à vítima.

Denúncia recebida em 19 de agosto de 2022, citado o réu (fl. 74), constituiu advogado de defesa que apresentou resposta à acusação (fls. 65/66), seguindo-se a instrução.

Este é o relatório.

Passo a decidir.

Auto de exibição, apreensão e entrega à fl. 11.

Laudo pericial das ferramentas apreendidas às fls. 120/123.

Em fase inquisitiva, a vítima Fillipe relatou que, na data dos fatos, por volta das 21 horas e 40 minutos, encontrava-se no interior de sua residência quando acabou a luz. Ao abrir a sacada para ver o que estava acontecendo, viu um rapaz no interior do imóvel com fios e cabos elétricos em mãos. Então gritou para este que, ao ser flagrado, saiu correndo. Narrou que foi no encalço do indivíduo, passando a alertar as pessoas que passavam pelo local que este furtara sua casa. Neste momento, uma viatura da Polícia Militar passou pelo local e deteve o furtador. Informou que foi ao encontro dos policiais militares e narrou o ocorrido, bem como identificou o indivíduo detido como o furtador e os fios e cabos elétricos como sendo de sua propriedade.

Os policiais militares Fabiano Fernando Gobbo e Rodrigo Ribeiro Peres narraram que, na data dos fatos, efetuavam patrulhamento de rotina pela Avenida Augusto Antunes, Limoeiro, quando algumas pessoas passaram a apontar para um rapaz de mochila, chamando-o de ladrão, que por sua vez carregava em mãos fios e cabos elétricos. O indivíduo, ao ver a viatura, dispensou os objetos. Informaram que a equipe se deslocou ao encontro deste que, ao ser abordado, colocou a mão no bolso e passou a se esquivar da equipe. O suspeito começou a resistir à prisão e a se debater, vindo a cair no chão. Esclareceram que, quando caiu, o indivíduo tentou se levantar e correr, mas foi impedido. Em busca pessoal deste, identificado como sendo o réu, foi encontrada uma faca dentro do bolso onde havia colocado a mão. Dentro de sua mochila haviam diversas ferramentas, em sua predominância, instrumentos de corte. Acrescentaram que a vítima Fillipe se apresentou no local e disse ter surpreendido o réu no interior de sua residência furtando fios elétricos. Os objetos dispensados pelo indivíduo foram recuperados pela equipe e a vítima os reconheceu como sendo de sua propriedade. Esclareceram ainda que o réu foi socorrido para a UPA de Ermelino Matarazzo, onde foi medicado e liberado, tendo sofrido escoriações quando começou a se debater.

O réu, na fase extrajudicial, permaneceu em silêncio.

Em audiência de instrução, Policial Militar Fabiano Fernando Gobbo e Policial Militar Rodrigo Ribeiro Peres mantiveram seus relatos prestados na delegacia, o primeiro acrescentando que o réu tentou reagir à abordagem e atingi-lo utilizando uma faca.

O réu confessou tentativa de furto, dizendo que pretendia recortar cabos deixados para fora do terreno, no poste de energia ligado para a rua, quando veio alguém gritando ladrão, em seguida, os policiais.

Portanto, os policiais não presenciaram o furto, a princípio se reportaram ao relato da própria vítima, e sequer confirmaram a apreensão da "res furtiva" em poder do réu.

Essencial seria o depoimento da vítima para confirmação da prática delitiva atribuída ao réu, tendo sido o único a presenciar sua conduta.

Saliente-se que, diversamente do que haviam relatado na delegacia, em audiência os policiais não confirmaram que viram o réu dispensar a coisa alheia móvel subtraída. Inviável saber a real extensão da conduta do réu, se de fato ele conseguiu destacar os cabos elétricos, ou se apenas recolhia cabos já cortados por terceiros, ou ainda, se apenas tentou retirar algo da casa antes de ser surpreendido pelo morador.

Sendo assim, não são suficientes as provas produzidas sob contraditório, para efeitos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Julgo improcedente a ação penal, para absolver o réu Justino Pereira da Silva, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
Publicada em audiência, saem os presentes intimados, registre-se.
São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

Rodrigo César Müller Valente
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA